

1500532-62.2021.8.26.0583

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALESSANDRO CORREA LEITE

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/06/2022

... penal do réu pelo crime de tráfico de drogas.

É cediço que no processo penal por tráfico, normalmente, a prova acusatória consubstancia-se em depoimentos de policiais, civis ou militares, ou agentes penitenciários que efetivam a apreensão da droga.

E presume-se regular a atuação de agentes públicos investidos no cargo para segurança de todos, pois seria paradoxal que o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

3ª Vara Criminal

Avenida Coronel Jose Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente-SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

processo 1500532-62.2021.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500532-62.2021.8.26.0583

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2160722/2021 - DEL.SEC.PRES.PRUDENTE PLANTÃO

Autora:

Justiça Pública

Réu(s):

PAULO HENRIQUE FORTUNATO

Juiz de Direito: Dr. Alessandro Correa Leite

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofertou denúncia em face de PAULO HENRIQUE FORTUNATO, imputando-lhe a prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Narra a denúncia que, no dia 14 de junho de 2021, por volta das 20h14min, na Rua Domingos Leonardo Cerávollo, 412, Jardim Itatiaia, nesta cidade e Comarca de Presidente Prudente, PAULO HENRIQUE FORTUNATO, guardou, trouxe consigo e vendeu, sem autorização, para a entrega ao consumo de LUIS ROCHA CAMPOS, 0,47g (quarenta e sete centigramas) da substância conhecida como "crack", subproduto da cocaína, constante na lista F1 da Portaria da ANVISA 344/98.

Segundo a acusação, o denunciado guardava a droga acima descrita em sua residência, quando o usuário de entorpecente LUIS chegou ao local e o chamou. Diante disso, o denunciado pegou a droga, entregou-a a LUIS e, em troca, recebeu o valor de R\$ 12,00 (doze reais). Ocorre que policiais militares que faziam patrulhamento na região avistaram a transação, motivo pelo qual abordaram o usuário de droga, que estava na posse entorpecente e indicou que havia acabado de comprá-lo do denunciado, pelo valor acima citado.

Consta, que, os policiais realizaram diligência na residência do denunciado e

encontraram os R\$ 12,00 (doze reais) em cima de um balcão.

Denúncia recebida aos 23/06/2021 (fl. 142).

Citado, o acusado apresentou defesa prévia (fls. 156/159), reservando-se no direito de se manifestar sobre o mérito após a instrução processual.

Por decisão datada em 19/11/2021, a denúncia foi recebida, bem como foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fl. 164).

Em audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas testemunhas, e, ao final, interrogado o acusado. Não houve requerimento de diligências e a instrução foi encerrada.

Em memoriais, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu, nos termos da denúncia (fls. 207/211).

A defesa, por seu turno, suscitou teses benéficas ao acusado, em especial, a incidência do princípio in dubio pro reo; a ausência de provas suficientes para a condenação. Ao final, pugnou pela absolvição. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a aplicação da pena no patamar mínimo, com fixação do regime inicial mais brando, e substituição da pena privativa por restritiva de direito (fls. 217/225).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitativa está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/06), pelo boletim de ocorrência (fls. 11/16), pelo auto de exibição/apreensão (fls. 17/18), pelos laudos periciais (fls. 21/23 e 127/129), bem como pela prova oral colhida durante a instrução processual.

A autoria é certa e incide sobre o réu.

A testemunha Luis Rocha Campos, em juízo, disse que na noite dos fatos havia pego umas drogas. Os policiais o encontraram com as porções de drogas. Havia pego essas drogas na "linha", próximo à casa do réu. Relatou que não pegou as drogas com o réu, nunca nem teve contato com ele, não o conhece. Na época dos fatos, trabalhava com reciclagem. Antes já tinha sido preso, por furto. Não sabia que a casa do réu ficava próxima à "linha". Relatou que a polícia o abordou e o colocou dentro da viatura e desceu próximo ao local que não desse pra ver, em lugar escuro, e foram a pé e abordaram o rapaz da casa. O apelido do réu é gordinho, que os policiais falaram.

A testemunha Matheus Martin Rodrigues, policial militar, disse que estava em patrulhamento pela Vila Líder, sendo que a rua em que o réu foi localizado é conhecida como ponto de entorpecente. Viu que o réu estava fazendo a entrega de um objeto a outra pessoa pelo portão. Em busca pessoal, foi localizada uma pedra de crack e o rapaz informou que havia adquirido do réu, pagando o valor de R\$ 12,00. Foram até a residência do réu, que franqueou a entrada. Em busca na residência, não localizaram mais nenhum entorpecente. Deram voz de prisão ao réu e o conduziram para a Delegacia. O local já é conhecido como ponto de drogas. Não perguntaram se a residência era de Matheus. Na residência não localizaram nada de ilícito. O comprador recebeu o entorpecente pelo portão e saiu pela rua lateral. A residência distancia-se no máximo 8 ou 9 metros da abordagem. O réu não saiu de dentro de casa. Encontraram os R\$ 12,00 em cima do balcão da mesa da casa do réu. O único objeto que o adquirente portava era o crack. Quem disse que havia adquirido drogas foi o usuário.

Pois bem, com base nos depoimentos e nos laudos periciais, fica patente a responsabilidade penal do réu pelo crime de tráfico de drogas.

É cediço que no processo penal por tráfico, normalmente, a prova acusatória consubstancia-se em depoimentos de policiais, civis ou militares, ou agentes penitenciários que efetivam a apreensão da droga.

E presume-se regular a atuação de agentes públicos investidos no cargo para segurança de todos, pois seria paradoxal que o Estado atribuisse a uma pessoa a execução do ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas desmerecesse sua palavra.

É o raciocínio que mais se coaduna com a realidade das coisas, aplicado na jurisprudência em geral, tanto no Superior Tribunal de Justiça (REsp 151.150-SC,

Rel. Min. José Dantas, j. 7.4.98) como no Supremo Tribunal Federal (HC 74.608-0-SP, Rel. Min Celso de Mello, j.18.2.97; HC 76.381-5-SP, Rel. Min Carlos Velloso, j. 16.6.98; HC 87.662-PE, Rel. Min Carlos Britto. J.5.9.06).

Nesse sentido, ainda:

"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais-especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, poder dever de ofício, da repressão penal.- O depoimento testemunhal do agente policial somente perderá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar- tal como ocorre com as demais testemunhas- que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência." (HC 73.518-5 SP, Rel. Min. Celso de Mello, j.26.3.96). No caso dos autos, os policiais relataram na fase inquisitiva, em essência, que visualizaram o réu entregando uma porção de crack ao usuário Luis Rocha Campos, o qual admitiu tê-la adquirido e pago o valor de R\$ 12,00.

O policial Matheus Martin Rodrigues, como visto acima, compareceu em juízo e, sob o crivo do contraditório, ratificou sua versão apresentada em solo policial.

Confrontados os elementos de prova, afigura-se fidedigno o relato dos agentes públicos, que não teriam motivo para incriminar pessoas desconhecidas, conferindo-se, pois, valor probatório aos depoimentos dos policiais militares.

De resto, não é razoável supor cometimento de denúncia caluniosa, servindo as unidades de tóxicos como instrumento de ilícito contra a Administração da Justiça. Aliado a isso, a testemunha Luis Rocha Campos admitiu em solo policial que realmente adquiriu o aludido entorpecente do réu, mediante pagamento de R\$ 12,00 (fl. 09), sendo que posteriormente mudou sua versão (em juízo), logicamente pelo fato de já encontrar-se preso e também por almejar ajudar o réu, certamente amigo seu.

Ademais, é válido salientar que os R\$ 12,00 de fato foram apreendidos pela polícia (fl. 17), o que reforça a versão apresentada pelos milicianos.

Assim, tem-se que a versão passada pelo Sr. Luis Rocha Campos em juízo é parcialmente mendaz, pois o conjunto probatório acima destacado revela que ele de fato adquiriu a porção de crack do réu, nas circunstâncias de tempo e local descritas na denúncia.

O réu, por seu turno, sequer compareceu em juízo para apresentar sua versão sobre o ocorrido, o que denota nítida indiferença com a justiça.

De mais a mais, o conjunto probatório amealhado nos autos é robusto a demonstrar a conduta dolosa do réu.

Importante ressaltar que a configuração do tráfico de entorpecentes prescinde da demonstração de atos de mercancia, bastando tão somente a constatação de uma das múltiplas ações previstas no tipo penal, informadas com o escopo final de entregar a droga para venda e consumo alheio.

A respeito:

"Tráfico de entorpecentes - Agente que traz consigo substância estupefaciente -

Desnecessidade de flagrância na prática de oferta gratuita ou de venda -

Caracterização. Para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n.

11.343/06, não se exige estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados aquele de 'trazer consigo'." (TJ-SP - APL: 00666514620128260114 SP 0066651-46.2012.8.26.0114, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 30/01/2014, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 03/02/2014 - grifei).

No caso dos autos, o réu foi autuado em flagrante vendendo uma porção de crack ao usuário Luis Rocha Campos, estando, portanto, devidamente caracterizado o tráfico de entorpecentes.

Portanto, ao contrário do que sustentou a defesa técnica, o conjunto probatório coligido aos autos é suficientemente harmônico e coeso a ponto de legitimar o decreto de condenação do réu, não sendo o caso de aplicação do princípio in dubio

pro reo.

Desse modo, ante a condenação pelo crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, passo a dosar a pena, atendendo ao método trifásico.

Na primeira fase de aplicação da pena, analisadas as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal, bem como o relativo ao art. 42 da Lei 11.343/06, denoto que o réu agiu com culpabilidade dentro da normalidade, nada havendo a desabonar sua conduta social, sendo que pouco se colheu a respeito de sua personalidade.

O motivo do crime, ao que se percebe, é aquele próprio do tipo em análise, qual seja, desejo de obtenção de lucro fácil mediante a disseminação do uso de drogas. Não se depreende dos autos circunstâncias e consequências a importarem maior gravidade da conduta criminosa.

O réu não ostenta antecedentes criminais (é primário - fls. 44/45).

O comportamento da vítima não incide na espécie, já que cometido o delito em face da coletividade (saúde pública) como um todo.

Ainda, a natureza e a quantidade da droga não impõem maior reprovabilidade na conduta do réu.

Assim, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase, ausentes atenuantes ou agravantes, razão pela qual a pena se mantém no mesmo patamar.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento de pena.

De outro lado, o réu faz jus ao benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, notadamente por ser primário, de bons antecedentes, e não haver indícios de sua participação em organização criminosa ou atividades criminosas, razão pela qual diminuo a pena em 2/3, fixando-a definitivamente em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Proporcionalmente à pena privativa de liberdade aplicada, fixo a pena de multa em 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em seu valor mínimo legal, por não haver, nos autos, provas reveladoras de uma maior capacidade econômica por parte do réu.

O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto, a teor do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal.

Feito um juízo de valoração da conduta do réu, verifico que a substituição da pena privativa de liberdade pela aplicação do disposto no artigo 44 do Código Penal, demonstra-se adequada e suficiente para a repressão do delito, não havendo, então, necessidade de mantê-lo no cárcere.

Assim, nos termos do artigo 44, § 2º, do CP, substituo a pena corporal aplicada ao réu, por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da condenação e em prestação pecuniária à entidade pública ou privada com destinação social, no valor de 02 (dois) salários-mínimos, vigente à época do pagamento, a ser especificada pelo MM. Juízo das Execuções Criminais.

Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu PAULO HENRIQUE FORTUNATO, já qualificado nos autos, a cumprir, em regime inicial aberto, a pena privativa de liberdade consistente em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, bem como a pagar 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em seu valor mínimo legal, dando-o como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, SUBSTITUINDO a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da condenação e em prestação pecuniária à entidade pública ou privada com destinação social, no valor de 02 (dois) salários-mínimos, vigente à época do pagamento, a ser especificada pelo MM. Juízo das Execuções Criminais.

Deixo de decretar a prisão preventiva do acusado, por estarem ausentes os requisitos pertinentes, valendo ressaltar que ele foi solto por decisão prolatada aos 16/06/2021 (fls. 96/97), e desde então, a situação de fato resta inalterada. No entanto, ficam ratificadas as medidas cautelares anteriormente impostas (fls. 96/97), mormente por se tratar de réu revel.

Deixo de fixar indenização mínima, tal qual consta no art. 387, IV, do CPP, por não ser tal determinação compatível com a natureza difusa das vítimas.

Também, deixo de aplicar o disposto no § 2º do art. 387 do CPP, acrescido pela Lei

nº 12.736/12, por entender que tal norma é inconstitucional, uma vez que viola o Princípio da Individualização das Penas.

Além disso, decreto o perdimento do valor apreendido, no caso, R\$ 12,00 (em espécie), o que faço com fulcro no art. 91, II, alíneas "a" e "b", do Código Penal, devendo ser revertidos diretamente ao Funad (art. 63, § 1º, da Lei 11.343/2006). Finalmente, condeno o réu ao pagamento das custas processuais e da taxa judiciária, nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea "a", da Lei nº 11.608/03.

Transitada em julgado, determino as seguintes providências:

- 1) Atualize-se o histórico de partes;
- 2) Comuniquem-se o IIRGD e o Juízo Eleitoral;
- 3) Expeça-se guia de execução definitiva;
- 4) Expeça-se Guia de Recolhimento da União-GRU, UG 200246, Gestão 00001, código 20201, relativamente ao depósito judicial de fl. 130, e a encaminhe por ofício ao Banco do Brasil para recolhimento, comunicando à Senad, por meio do e-mail cdc.funad@mj.gov.br.

Sem prejuízo, diante dos depoimentos conflitantes (em solo policial e em juízo) da testemunha Luis Rocha Campos, fica o Ministério Público cientificado para que, sendo o caso, promova as medidas cabíveis à espécie, quanto à possível prática do delito previsto no artigo 342 do Código Penal (falso testemunho).

P. Int.

Presidente Prudente-SP, 21 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA